

【基本案情】

湖北省某院社区某小区(以下简称某小区)系湖北省某院职工住宅在2000年房改之后形成的一个相对集中的住宅区域,原由某服务中心管理,未成立业主委员会。姚某某系该小区业主。自2015年起某小区由某服务中心收取停车费及物业费。因某小区物业管理从未公示业主共有收益的相关信息,姚某某通过口头及书面形式要求某服务中心提供小区物业相关公示内容及业主共有部分的经营、收益情况,均无果。2019年10月,某院社区代表物业管理委员会选聘某物业有限公司为该小区物业服务单位。2023年5月,姚某某诉某物业有限公司及湖北省某院业主知情权纠纷案经法院审理,但该物业有限公司未提供2019年其入驻之前某小区的业主共有收益结余转入情况。因某小区一直未成立业主委员会,且该小区涉及业主知情权的资料确由某服务中心管理掌握,故姚某某诉至法院,请求判令:(1)某服务中心提供自2015年至2019年某小区专项维修资金筹措情况、支出项目、小区公共收益的收支明细、2019年结余盈余、涉及利用公共设施和公共区域对外经营的合同、协议,并提供复印件;(2)某服务中心提供办理停车收费资格的相关材料及对小区业主进行收费的相关法规依据说明。姚某某认为:(1)湖北某院社区于2019年10月31日代表物业管理委员会选聘某物业公司为某小区物业服务企业的行为违法,相关物业服务合同应为无效;(2)某服务中心属于《中华人民共和国民法典》第二百八十五条规定的“其他管理人”,应就该中心自2015年至2019年管理某小区期间所有的包括但不限于收费资格等资料均负有提供姚某某备查的义务。

【案件焦点】

某服务中心是否应被认定为物业管理活动中的“其他管理人”。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市洪山区人民法院经审理认为:原告姚某某虽为某小区业主,但该小区系某院职工住宅区域,原由被告某服务中心管理,未成立业主委员会。某服务中心系某院服务部门,不属于法律规定的物业服务企业。姚某某要求某

服务中心公示小区专项维修资金筹措情况、支出项目、小区公共收益的诉讼请求，不符合上述法律规定。

湖北省武汉市洪山区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第二百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条规定，判决如下：

驳回原告姚某某的诉讼请求。

姚某某不服一审判决，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：业主作为建筑小区的共有权利人，就所涉小区共有权利享有知情权，是实行小区自治的基本前提，亦是建筑物区分所有权的应有内容，但业主行使知情权的范围仅能囿于法律规定的范围，不可随意增设、扩大其行权范围而导致权利滥用。依据《中华人民共和国民法典》第二百八十四条规定，业主可以自行管理建筑物及其附属设施，也可以委托物业服务企业或者其他管理人管理。为避免造成小区无人管理的情况，法律允许在没有物业服务企业为小区提供服务的情况下，其他管理人以自管的方式为小区提供物业服务。因某服务中心自认其于2015年至2019年履行了部分物业服务企业职责，并收取了某小区的停车费，应属上述法律规定的其他管理人，理当依据《中华人民共和国民法典》第二百八十五条规定，就其履行物业服务企业职责范围内事项及时答复业主的提问，业主依法享有该服务范围内的知情权。但姚某某仅举证证实某服务中心收取某小区停车费的事实，故根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，姚某某只能要求某服务中心就自2015年至2019年停车费收支明细供其查阅。

因建筑物区分所有权制度主要解决的是所有权行使与保护的问题，并基于共有部分而形成的权利义务关系，以及依成员权而享有的权利和承担的义务，与履行管理行为义务人的行政许可资质无关，业主行使知情权不以管理人有无资质为前提，管理人的资质缺失也非业主行使知情权的阻却条件，该等资料不属于《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》

解释》第十三条规定的业主知情权行使范围。据此，综合全案证据，姚某某仅举证证实某服务中心收取案涉小区停车费的事实，无证据证实某小区还存在其他公共收益，亦未提供证据证明某服务中心为某小区专项维修资金的管理主体及存在对外签署经营合同的情形，故根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，对姚某某主张某服务中心提供自2015年至2019年停车费收支明细供其查阅的诉请，予以支持，超出上述查阅范围的主张，不予支持。

湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

一、撤销湖北省武汉市洪山区人民法院一审民事判决；

二、某服务中心于本判决发生法律效力后二十日内向姚某某提供自2015年至2019年某小区停车费收支明细，用于姚某某查阅；查阅地点为某服务中心办公室，查阅时间为查阅当日上午九时；

三、驳回姚某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第二百八十四条第一款规定，业主可以自行管理建筑物及其附属设施，也可以委托物业服务企业或者其他管理人管理。“其他管理人”指的是除物业服务企业外的根据业主委托管理建筑区划内的建筑物及其附属设施的主体，主要包括管理单位住宅的房管机构，或者根据业主委托处理物业事项的组织、自然人等。我国对物业管理行为实行自治原则，尽管已在物业服务管理模式上实现由行政福利性、企事业单位自行管理、房屋建设单位自行管理转向市场型专业化管理和业主自营式管理，但转型时期仍然存在大量非物业服务企业的物业管理人。

一、区分所有建筑物“其他管理人”的内涵及其形式

《中华人民共和国民法典》第二百八十四条第一款将“其他管理人”与物业服务企业并列作为物业服务的主体，二者同为该法第九百三十七条规定的“物业服务人”。“其他管理人”在物业服务过程中的权利义务与物业服务企业

基本一致，主要包括：与建设单位或业主委员会签订物业服务合同，且物业服务合同对业主具有约束力；其他管理人不履行或者不完全履行物业服务合同约定或者法律、法规以及相关行业规范确定的维修、养护、管理和维护义务，应承担违约责任；其他管理人应当按照物业服务合同的约定或者法律、法规、规章的规定，向业主收取物业服务费用等。对于“其他管理人”范围的讨论和相关实践由来已久。在物业管理地方性立法中，北京、深圳、河南、广西等地方的物业管理条例中均予以提及。比如，《成都市物业服务其他管理人名录管理暂行办法》将从物业管理服务的“其他管理人”规定为社区服务机构、民办非经营性企业及由国家物业管理师、物业服务项目经理设立的个人独资企业、合伙企业等组织。部分司法实践中也将未取得物业管理资质而从事物业管理活动的企业认定为“其他管理人”。

二、区分所有建筑物“其他管理人”的司法认定

1. 实践分歧。当前，法律法规及相关司法解释未对“其他管理人”的内涵和外延作出相应规定，导致“其他管理人”的司法认定仍存在不同意见。以本案为例，一审法院认为某服务中心系单位的服务部门，不属于物业服务企业，因此无须履行向业主公开相关信息、接受业主监督与询问的义务；二审法院则根据某服务中心履行了部分物业服务职责并收取了停车费的事实，将其认定为“其他管理人”，判令其在履行物业服务企业职责的范围内及时答复业主的提问，支持业主在该服务范围内的知情权诉请。

2. 实质要件。根据2018年国务院对《物业管理条例》的修订内容，物业服务企业不再实行资质管理。同样，“其他管理人”也并不要求具有物业服务资质。“其他管理人”的司法认定应重点从是否实际承担了物业服务职责进行判定，而与其是否取得物业服务资质、是否获得行政许可无关。本案中，尽管某服务中心未取得相应的物业管理资质，但其自房改后与街道有关部门及社区共同组成物业管理委员会，在无法成立业委会的情况下共同决定某物业有限公司为案涉小区提供物业服务，结合其2015年至2019年收取案涉小区停车费等事实，可以证明某服务中心实际进行物业管理活动，承担物业服务职责，与业

主之间存在事实上的物业管理服务关系，应当认定其系物业管理活动中的“其他管理人”。

三、区分所有建筑物“其他管理人”满足业主知情权义务的认定

物业服务企业或其他管理人是受业主委托为其提供物业服务的机构，在物业管理过程中，其权力和职责范围由业主赋予，并接受业主监督。依据《中华人民共和国民法典》第二百八十五条规定，“其他管理人”在行使收取物业服务费用等权利的同时，也应当履行接受业主监督、及时答复业主询问等义务。根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，业主有权请求行为人承担因违反法律规定的义务，且该违